

MOHD AMAR BIN MOHAMED
lwn
SHARIFAH AISYAH BINTI SYED MOHAMED

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Mohd Shakir bin Abd Hamid (Panel), pada 20 Jun 2022 bersamaan 20 Zulkaedah 1443H]

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0020-2022
[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 (1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Tetuan Azra & Associates

Peguam Responden : Tetuan Akberdin & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan Semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor bertarikh 8/12/2021 dalam Kes Mal No. 10100-038-0599-2021. Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu perintah iaitu;

- i. Bahawa Mahkamah ini menyemak Perintah/Keputusan YA Hakim MTS Kuala Lumpur pada 8/12/2021 dalam kes no. 10100-038-0599-2021 dan mengenepikan dan/atau membatalkan dan/atau mengakas Perintah Interim Hadhanah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (Permohonan No: 10100-038-0599-2021) (Selepas ini dinyatakan sebagai kes tersebut) menurut Seksyen 68 (1) Enakmen

Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan mengeneppikan keseluruhan Perintah/Penghakiman/keputusan kes tersebut ataupun sebahagian daripadanya.

- ii. Semua pelaksanaan Perintah/Penghakiman/Keputusan Kes Tersebut termasuk dan tidak terhad kepada Kes 10100-074-0093-2022 ditangguhkan sehingga menunggu keputusan semakan ini diputuskan.
- iii. Sekiranya ada terdapat perbicaraan lain di Mahkamah Syariah Negeri Selangor antara Pemohon dan Responden hendaklah dibicarakan di hadapan mana-mana Hakim lain di Mahkamah yang berbidangkuasa.
- iv. Lain-lain perintah atau relief yang difikirkan patut dan sesuai oleh mahkamah.

[2] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 16/3/2022. Di dalam Notis Permohonan, Pemohon telah menyatakan alasan-alasan permohonannya yang boleh diringkaskan sebagaimana berikut;

- i. Bahawa Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur dan/atau tersalah arah kerana tidak mengambilkira atau mengambilkira sepenuhnya fakta bahawa sehingga kini Pemohon tidak menerima apa-apa Permohonan Interim dan/atau Saman Induk berkaitan Hak Jagaan Anak (Selepas ini dikenali sebagai “Kes Hadhanah Tersebut”) daripada Responden.
- ii. Bahawa Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang tatacara prosedur kerana disokong oleh Responden untuk mempercayai bahawa

serahan kertas kausa kes tersebut tidak dilaksanakan secara sempurna kepada Pemohon

- iii. Pemohon dimaklumkan mengenai Perintah/Penghakiman kes tersebut melalui kurier daripada Tetuan Akberdin & Associates yang hanya dihantar pada 24/2/2022.
- iv. Pemohon hanya melihat Notis Permohonan, Afidavit Sokongan dan Penghakiman Kes tersebut apabila membuat carian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 1/3/2022 dan telah diserahkan sesalinan pada 9/3/2022.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[3] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon ini, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[4] Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam sesuatu prosiding semakan diperuntukkan di dalam Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[5] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah,*” telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak sebagaimana berikut:

***Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah***

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara*

secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[6] Selain itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja. Antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, kes mal (Semakan) No. 14000-003-0035-2011 pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qat’ie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[7] Begitu juga di dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah yang sama, Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak sebagaimana berikut;

- i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara’ atau Undang-Undang.

[8] Panel Rayuan di Mahkamah yang sama juga turut menjelaskan prinsip yang sama di dalam kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011, iaitu;

“....., pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh mahkamah atasan merupakan proses menilai sama ada keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak

bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan hukum syarak. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di mahkamah bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai samada sesuatu keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah bawahan adalah betul. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujjah samada wujud kekhilafan oleh Mahkamah bawahan atau tidak.”

[9] Manakala dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat rumusan antaranya seperti berikut;

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[10] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan Semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara atau perintah/penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Kembali kepada permohonan Pemohon, Kami merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongannya, Kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilan dan tidak berpuashati dengan keputusan/perintah Hakim Bicara yang dikeluarkan pada 8/12/2021. Persoalan dan isu yang dibangkitkan Pemohon di dalam permohonan ini adalah berkenaan **isu kecacatan ketika perjalanan prosiding**.

[12] Hasil semakan kami ke atas fail induk kes Permohonan Interim mendapati bahawa Pihak Responden telah mendapatkan kebenaran Mahkamah bagi penyerahan Saman Di Luar Bidang Kuasa (SLBK) bertarikh 6/12/2021. Affidavit penyampaian SLBK kepada Pemohon telah difailkan pada 7/12/2021. Seterusnya Pemohon melalui Peguam Syariannya telah menghantar surat kepada Mahkamah untuk memohon penangguhan kes pada 8/12/2021. Hal ini menunjukkan bahawa Pemohon telah sedia maklum berkenaan penetapan tarikh perbicaraan kes pada 8/12/2021 yang sepatutnya dihadiri oleh Pemohon ataupun Peguam Syariannya. Malangnya Pemohon tidak hadir pada tarikh pendengaran kes pada 8/12/2021 dan tidak mengemukakan sebarang affidavit Jawapan terhadap Permohonan Interim Hadhanah Responden secara inter-parte.

[13] Kami mendapati tindakan Pemohon ini memperlihatkan bahawa Pemohon tidak mengambil serius berhubung arahan Mahkamah untuk hadir dan memberikan keterangan pada sesi pendengaran tersebut sedangkan Hakim Bicara telah menolak permohonan Responden dalam kes tersebut untuk kes didengar secara ex-parte bahkan mengarahkan pendengaran secara inter-parte bagi memberi ruang dan keadilan kepada kedua-dua pihak mengemukakan keterangan dan hujahan bagi kes tersebut.

[14] Dari sudut yang lain kami tidak berhasrat untuk mencampuri keputusan kes interim tersebut kerana dapatan kami pihak Responden telah mengambil

tindakan yang wajar mengikut undang-undang bagi maksud menyempurnakan dokumen dan perintah mahkamah kepada pihak Pemohon berkenaan tindakan selepas perintah. Perkara ini telah disokong oleh Affidavit Penyampaian Responden bertarikh 4/2/2022 yang ditandakan sebagai eksibit “SA-10”

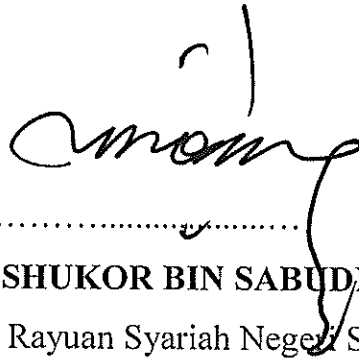
[15] Kami juga tidak menemui apa-apa fakta yang diplidkan Pemohon dalam affidavitnya berkaitan kewujudan kecacatan tatacara prosiding perbicaraan atau pelanggaran Hakim Bicara terhadap undang-undang atau hukum syarak di dalam Perintah Penghakimannya, sedangkan fakta-fakta ini sahaja yang membolehkan sesuatu perintah atau penghakiman itu boleh disemak di bawah peruntukan subseksyen 68(1) yang dirujuk Pemohon. Oleh kerana kami tidak mengesan apa-apa kecacatan material yang berlaku, maka permohonan semakan ini tidak dapat kami pertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

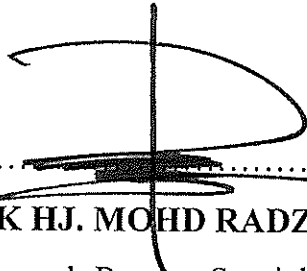
[1] Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **Y.A DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABD HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

